

DO NOT CIRCULATE



中华人民共和国 全国人民代表大会常务委员会 公 报

1988 年

第八号

12 月 31 日出版

目 录

中华人民共和国主席令(第十一号)	(3)
中华人民共和国标准化法	(3)
关于《中华人民共和国标准化法(草案)》的说明	徐志坚(7)
全国人大法律委员会对《中华人民共和国标准化法(草案)》审议情况 的汇报	宋汝舜(11)
全国人大法律委员会对《中华人民共和国标准化法(草案)》审议结果 的报告	宋汝舜(14)
关于《中华人民共和国标准化法(草案)》(12 月 16 日修改稿)的修改 意见的说明	宋汝舜(16)
中华人民共和国主席令(第十二号)	(18)

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定	(19)
中华人民共和国土地管理法	(20)
关于《〈中华人民共和国土地管理法〉修正案(草案)》的说明	王先进(30)
全国人大法律委员会对《中华人民共和国土地管理法修正案(草案)》 审议结果的报告	林润青(32)
关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定(草案)的修改意见的 说明	宋汝芬(34)
全国人民代表大会常务委员会公告	(35)
第七届全国人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于补选 代表的代表资格的审查报告	孟连崑(36)
关于第七届全国人大第一次会议主席团交付法律委员会审议的代表 提出的议案审议结果的报告	(37)
关于第七届全国人大第一次会议主席团交付华侨委员会审议的代表 提出的议案审议结果的报告	(42)
外交部部长钱其琛关于李鹏总理访问泰国、澳大利亚和新西兰情况 的书面报告	(44)
全国人大代表团访问玻利维亚、乌拉圭、巴西情况的书面报告	(45)
全国人大代表团访问埃及、叙利亚和塞浦路斯情况的书面报告	(48)
全国人大代表团访问欧洲议会和瑞典情况的书面报告	(50)
司法部部长蔡诚关于普及法律常识工作情况的报告	(52)
中华人民共和国主席令(第十三号)	(55)
任免事项	(55)

中华人民共和国主席令

第十一号

《中华人民共和国标准化法》已由中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于1988年12月29日通过，现予公布，自1989年4月1日起施行。

中华人民共和国主席 杨尚昆

1988年12月29日

中华人民共和国标准化法

1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

第一章 总 则

第一条 为了发展社会主义商品经济，促进技术进步，改进产品质量，提高社会经济效益，维护国家和人民的利益，使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要，制定本法。

第二条 对下列需要统一的技术要求，应当制定标准：

- (一)工业产品的品种、规格、质量、等级或者安全、卫生要求。
- (二)工业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输、使用的方法或者生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求。
- (三)有关环境保护的各项技术要求和检验方法。

(四)建设工程的设计、施工方法和安全要求。

(五)有关工业生产、工程建设和环境保护的技术术语、符号、代号和制图方法。

重要农产品和其他需要制定标准的项目，由国务院规定。

第三条 标准化工作的任务是制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督。

标准化工作应当纳入国民经济和社会发展规划。

第四条 国家鼓励积极采用国际标准。

第五条 国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准化工作。国务院有关行政主管部门分工管理本部门、本行业的标准化工作。

省、自治区、直辖市标准化行政主管部门统一管理本行政区域的标准化工作。省、自治区、直辖市人民政府有关行政主管部门分工管理本行政区域内本部门、本行业的标准化工作。

市、县标准化行政主管部门和有关行政主管部门，按照省、自治区、直辖市人民政府规定的各自的职责，管理本行政区域内的标准化工作。

第二章 标准的制定

第六条 对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案，在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。

企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。企业的产品标准须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行业标准的，国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用。

法律对标准的制定另有规定的，依照法律的规定执行。

第七条 国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。

省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。

第八条 制定标准应当有利于保障安全和人民的身体健康，保护消费者的利益，保护环境。

第九条 制定标准应当有利于合理利用国家资源，推广科学技术成果，提高经济效益，并符合使用要求，有利于产品的通用互换，做到技术上先进，经济上合理。

第十条 制定标准应当做到有关标准的协调配套。

第十一条 制定标准应当有利于促进对外经济技术合作和对外贸易。

第十二条 制定标准应当发挥行业协会、科学研究机构和学术团体的作用。

制定标准的部门应当组织由专家组成的标准化技术委员会，负责标准的草拟，参加标准草案的审查工作。

第十三条 标准实施后，制定标准的部门应当根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审，以确认现行标准继续有效或者予以修订、废止。

第三章 标准的实施

第十四条 强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。

第十五条 企业对有国家标准或者行业标准的产品，可以向国务院标准化行政主管部门或者国务院标准化行政主管部门授权的部门申请产品质量认证。认证合格的，由认证部门授予认证证书，准许在产品或者包装上使用规定的认证标志。

已经取得认证证书的产品不符合国家标准或者行业标准的，以及产品未经认证或者认证不合格的，不得使用认证标志出厂销售。

第十六条 出口产品的技术要求，依照合同的约定执行。

第十七条 企业研制新产品、改进产品，进行技术改造，应当符合标准化要求。

第十八条 县级以上政府标准化行政主管部门负责对标准的实施进行监督检查。

第十九条 县级以上政府标准化行政主管部门，可以根据需要设置检验机构，或者授权其他单位的检验机构，对产品是否符合标准进行检验。法律、行政法规对检验机构另有规定的，依照法律、行政法规的规定执行。

处理有关产品是否符合标准的争议，以前款规定的检验机构的检验数据为准。

第四章 法律责任

第二十条 生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的，由法律、行政法规规定的行政主管部门依法处理，法律、行政法规未作规定的，由工商行政管理部门没收产品和违法所得，并处罚款；造成严重后果构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

第二十一条 已经授予认证证书的产品不符合国家标准或者行业标准而使用认证标志出厂销售的，由标准化行政主管部门责令停止销售，并处罚款；情节严重的，由认证部门撤销其认证证书。

第二十二条 产品未经认证或者认证不合格而擅自使用认证标志出厂销售的，由标准化行政主管部门责令停止销售，并处罚款。

第二十三条 当事人对没收产品、没收违法所得和罚款的处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的机关的上一级机关申请复议；对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起十五日内，向人民法院起诉。当事人也可以在接到处罚通知之日起十五日内，直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议或者不向人民法院起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第二十四条 标准化工作的监督、检验、管理人员违法失职、徇私舞弊的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第二十五条 本法实施条例由国务院制定。

第二十六条 本法自 1989 年 4 月 1 日起施行。

关于《中华人民共和国 标准化法(草案)》的说明

——1988年8月29日在第七届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上

国家技术监督局局长 徐志坚

委员长、各位副委员长、各位委员：

我受国务院委托，现就《中华人民共和国标准化法(草案)》(以下简称标准化法(草案))，作如下说明：

一、立法的必要性

标准化是指通过制定和实施标准，达到统一和协调，以获得最佳社会效益的全部活动。标准化是科技成果转化生产力的桥梁，是组织现代化生产和提高产品和工程质量、减少物质消耗的重要手段，是实现科学管理的重要技术基础，也是进行国际经济技术交流的共同语言。标准化工作日益为世界各国和国际组织所重视。目前世界上有100多个国家设有标准化组织机构，有40多个国家制定了标准化法。

新中国成立以来，特别是党的十一届三中全会以来，我国标准化工作有了较快的发展。1962年国务院发布了《工农业产品和工程建设技术标准管理办法》，经过修改补充，1979年国务院发布了《中华人民共和国标准化管理条例》。通过条例的实施，加强了标准化工作的管理和监督。目前，我国已经制订了国家标准11000多个，专业(部)标准16000多个，地方标准(或省、市企业标准)10多万个，以及大量的企业标准。为了监督标准的实施，保护用户和消费者的利益，最近几年建立了一批国家级的和地区级的产品质量监督检验机构和相应培养了一支监督检验队伍。标准化在实行国家技术监督，提高工农业产品和工程质量，促进技术进步，提高社会效益中发挥了越来越重要的作用。

随着我国有计划商品经济的发展和改革、开放的深入进行，对标准化工作提出了更

高的要求。但是由于目前标准化工作法制不健全，标准化管理和监督比较薄弱，标准化工作还存在不少问题，不能适应经济建设发展的需要。比如：一些应该制定标准的对象还没有标准，无标准生产的现象还屡见不鲜，标准的水平还不高，国家标准中采用国际标准和国外先进标准的大约只占 36%；许多标准未能得到严格的贯彻执行，一些产品不按标准组织生产，不按标准进行检验；监督检验管理薄弱，力量分散，权威性不高。由于存在这些问题，影响了生产建设的发展和经济效益的提高。此外，在引进技术和进口商品中，由于不明确采用的标准或不符合我国标准的要求，也给国家造成了一些经济损失。

标准本身具有严肃的法规性和统一性。标准是各项经济技术活动中有关方面共同遵守的准则和依据。标准化涉及到国民经济的各个领域，人民生活的各个方面，具有广泛的社会性。这都要求通过标准化立法来调整各个方面之间的关系。1984 年 5 月第六届全国人民代表大会第二次会议和 1988 年 4 月第七届全国人民代表大会第一次会议上，一些代表提议国家尽快制定我国标准化法，反映了客观实际的需要。所以，制定标准化法是十分必要和非常迫切的。

二、起草经过

根据六届全国人大二次会议代表提议，并经国务院领导同意，于 1984 年 9 月组织成立了由原国家标准局、国家计委、国防科工委、农牧渔业部、建设部、冶金部、化工部、机械委、电子部、轻工部、纺织部、商业部、卫生部、船舶总公司、国家环保局、国家进出口商品检验局等部门和辽宁、上海、福建等省市的同志，以及法学专家参加的起草领导小组。起草工作分“标准化法起草纲要”和“标准化法草案”两个步骤进行。在广泛调查研究的基础上，认真总结《中华人民共和国标准化管理条例》等标准化法规实施的经验，参考国外有关标准化法规，先后提出和修改过标准化法(草案)六稿。在起草过程中，广泛征求了有关部门和地方的意见，先后召开过三次会议进行审议修改，最后经原国家经委讨论后，呈报国务院。经国务院法制局审查修改，形成了报国务院常务会议讨论的《中华人民共和国标准化法(草案)》。这个草案于今年 6 月 8 日经国务院常务会议原则通过。根据会议精神，会后又对(草案)进行了必要的修改，形成现在报请全国人民代表大会常务委员会审议的《中华人民共和国标准化法(草案)》。

三、标准化法(草案)的主要内容及几个问题的说明

标准化法(草案)包括总则、标准的制定、标准的实施、标准实施的监督和附则,共五章三十三条。现就主要问题说明如下:

(一)关于标准体制

制定标准的对象很广,在经济建设中,凡是需要统一的技术要求,都应当根据不同的需要和不同的内容,分别制定标准,建立我国的标准体制。标准化法(草案)规定:“标准分为国家标准、专业标准、地方标准和企业标准。”对于全国经济、技术发展有重大意义,必须在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准。为了适应经济体制改革,加强行业管理的需要,避免部标准之间的重复和矛盾,对于某个专业范围内需要统一的技术要求,应当制定专业标准,同时将目前的部标准逐步过渡为专业标准。

由于工农业产品的种类繁多,特别是近几年乡镇企业兴起,新产品发展很快,并且考虑到我国幅员辽阔,各地的自然条件、资源条件和生活习惯不同,不可能把所有的产品标准都制定为国家标准或专业标准,因此,需要根据各地发展商品经济的要求,结合各地的实际情况,制定一些地方标准,作为国家标准、专业标准的补充。这有利于产品的生产和交换,也有利于产品的出口创汇。但是,对于需要在全国范围内统一互换配套的,如机电产品的某些要求,应当制定为国家标准或专业标准,不能制定地方标准。因此,标准化法(草案)规定,地方标准的范围是“在没有国家标准、专业标准的情况下,具有地方特点而又需要在某个地区范围内统一的标准。”

制定企业标准是企业组织生产,加强管理的需要。对于没有国家标准、专业标准或地方标准的产品,应当制定企业标准,作为商品交货的技术依据。为了促进企业提高产品质量,鼓励企业竞争,企业可以制定比国家标准、专业标准或地方标准技术要求更高,内容更详细的标准。

各类标准之间应当协调统一,标准化法(草案)规定:“专业标准不得与国家标准相抵触,地方标准不得与国家标准、专业标准相抵触,企业标准不得与国家标准、专业标准和当地的地方标准相抵触。”

(二)关于标准的实施

标准只有得到认真贯彻执行,才能发挥它在生产、建设中的重要作用。标准化法(草

案)对产品的设计、定型、生产、检验、经销、储存和运输,建设工程的勘察、设计、施工和验收等各个环节实施标准,提出了严格的要求,并规定“不符合标准的产品,不得填发合格证,不得以合格品出厂和销售”,“不符合标准的勘察报告、设计文件,不得批准,不符合标准的建设工程,不得验收。”这有利于保证产品和工程的质量。

随着我国的对外开放,从国外引进的技术和进口设备越来越多。为了便于引进技术的消化、吸收、运用和创新,便于引进产品的组织生产、使用和维修,需要在引进技术和进口设备中考虑我国标准化的要求,因此标准化法(草案)中规定:“从国外引进技术和进口设备,应当符合我国标准化要求,并按照国家有关规定,进行标准化审查。”

(三)关于标准实施的监督

标准能否得到认真的实施,关系到社会效益,关系到用户和消费者的利益。为了督促企业、事业单位严格执行标准,国家需要对标准的实施进行监督。

对标准的实施进行监督,要发挥各方面的力量。标准化主管部门要组织有关部门对标准的实施进行监督检查,并进行必要的抽查和开展产品认证的工作,以利于商品经济的发展。

(四)关于标准化工作的管理体制

在总结我国标准化工作管理经验的基础上,标准化法(草案)对标准化工作管理体制的规定,体现了统一管理与分工负责相结合的原则。即国务院和县级以上地方人民政府的标准化主管部门,分别对全国和本行政区域内的标准化工作实行统一管理,国务院和县级以上地方人民政府的有关主管部门,分工对本部门、本行业的标准化工作进行管理。这样既可以保证标准化的方针、政策、法规等方面的统一,又可以发挥各部门和各地方的作用。

我的说明完了,请予审议。

全国人大法律委员会 对《中华人民共和国标准化法 (草案)》审议情况的汇报

——1988年11月2日在第七届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上

全国人大法律委员会副主任委员 宋汝芬

全国人民代表大会常务委员会：

全国人大法律委员会于1988年10月21日、29日召开会议，根据全国人大常委会委员、全国人大财经委员会、教科文卫委员会的审议意见和省、自治区、直辖市、中央有关部门的意见，审议了标准化法(草案)。法律委员会认为，制定标准化法，对于加强标准化工作，促进技术进步，改进产品质量，提高社会经济效益，维护国家和人民的利益，适应社会主义现代化建设的需要，很有必要。草案大体上是可行的，但其中有些比较重要的问题需要适当修改。财经委员会认为有些重大问题还需要进一步修改。现将主要修改意见及其不同意见汇报如下：

一、草案第五条规定，“在经济建设中，需要统一的技术要求，应当制定标准。”有些委员、地方提出，这一规定比较笼统，对哪些方面的技术要求应当制定标准，本法应作出比较明确的规定。因此，建议将草案上述规定修改为：“对需要统一的下列技术要求，必须依照本法制定标准：（一）工业产品的品种、规格、质量、等级或者安全、卫生要求。（二）工业产品的设计、生产、检验、使用、储存、运输方法或者生产、运输、储存过程中的安全、卫生要求。（三）工业产品包装的种类、型式、形状、尺寸、构造、性能和包装方法。（四）有关环境保护的各项技术要求和检验方法。（五）建设工程的设计、施工方法和安全要求。（六）有关工业生产、储存运输、工程建设和环境保护的技术术语、符号、代

号和制图方法。(七)国务院标准化行政部门规定的其他标准。”

关于对是否规定制定农产品的标准的问题，意见仍有分歧。一种意见认为，农产品在国民经济中占有重要地位，本法应当规定必须制定重要农产品的标准。另一种意见认为，农产品的质量标准规定了之后难以要求农民按照规定的质量标准进行生产，目前只能规定农产品收购标准，但这同农产品质量标准并不是一回事，建议本法暂不作规定。(修改稿第二条)

二、草案中规定了六种标准，即国家标准、专业标准、地方标准、企业标准、部标准和出口标准。

对上述规定意见比较多。

有些委员和地方提出，规定出口标准没有必要。出口产品的技术要求，应由合同双方约定。不同国家的用户，对产品可能有不同的要求，难以搞出一套适合各个国家的用户要求的出口标准。有些委员提出，专业标准和部标准都是全国性的，有了专业标准，就不必要再规定部标准。因此，建议删去草案中关于出口标准和部标准的规定。

关于本法是否规定专业标准和地方标准问题，意见分歧较大。财经委员会和有些委员提出，本法只规定国家标准和企业标准即可，不应再规定专业标准和地方标准。有的委员认为，专业标准和国家标准既然都是全国适用的标准，不应因批准部门的不同而规定两个名称。至于规定地方标准，财经委员会和一些委员认为必要性不大，特别是机电产品，不宜制定地方标准，而且不利于不同地区的商品交流，建议删去草案中关于专业标准和地方标准的规定。有些委员和一些地方、部门认为，制定专业标准和地方标准已经实践了多年，对提高产品质量，提高社会经济效益，很有必要，本法应保留专业标准和地方标准的规定。有些委员认为，从根本上说，标准化法只应规定国家标准和企业标准，但考虑到目前的一些实际情况，建议本法除规定国家标准和企业标准外，对草案中关于专业标准和地方标准的规定可以保留，作为过渡性的解决办法，将草案中关于专业标准、地方标准的规定修改为：对没有国家标准而又需要在全国某个专业范围内统一的技术要求，可以制定专业标准。对于没有国家标准和专业标准的有地方特点的产品，可以制定地方标准。在公布施行国家标准或者专业标准之后，该项地方标准即行废止。(修改稿第六条)

三、草案第十九条规定，“标准一经发布，有关单位和个人必须严格贯彻执行。”这就是说，所有的技术标准包括所有的产品质量标准都是强制性标准，都要强制执行。有些委员和地方提出，这样规定体现改革开放的方针不够，与发展商品经济的要求不适应。规定所有的标准都必须强制执行一是行不通，实际管不了，二是对企业的生产可能限制太死。建议参考一些国家的做法，把国家标准分为两类：一类是需要强制执行的标准，一类是推荐性的标准。对有关安全、卫生方面的标准以及法律和行政法规规定必须强制执行的标准规定为强制性标准。对推荐性标准企业可以自愿采用，并且鼓励企业按照高于国家标准进行生产。法律委员会倾向这个意见，建议将这一条修改为：“保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。”(修改稿第十四条)并在新增加的法律一章中规定“生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的，由法律规定的主管部门处理；法律未作规定的，由工商行政管理部门没收产品和违法所得，可以并处罚款。”“违反强制性标准造成严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员依照法律规定追究刑事责任。”(修改稿第二十二條)

关于质量认证问题，除规定“国务院标准化行政部门和国务院授权的部门，可以根据企业的申请，对产品实行质量认证，经认证合格的，授予认证证书，准许在产品或者其包装上使用规定的认证标志”(修改稿第二十条)以外，在法律一章中增加规定：“违反本法第二十条的规定，在产品或者其包装上非法使用认证标志的，由标准化行政部门责令停止使用认证标志，处以罚款。”(修改稿第二十四条)

由于对草案的修改还有重大的不同意见，财经委员会建议这次常委会议暂缓通过，法律委员会认为可以考虑。

以上汇报，请常委会审议。

全国人大法律委员会

1988年10月29日

全国人大法律委员会对 《中华人民共和国标准化法(草案)》 审议结果的报告

——1988年12月23日在第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上

全国人大法律委员会副主任委员 宋汝桢

全国人民代表大会常务委员会：

在第七届全国人大常委会第四次会议上，法律委员会作了对标准化法(草案)审议情况的汇报。经过审议，委员们提出了许多很好的意见。会后，法律委员会会同财经委员会和教科文卫委员会召开了三次座谈会，征求中央、北京市有关部门和企业的意见，并派调查组到天津市征求有关部门和企业的意见。

法律委员会于1988年12月15日、16日召开会议，根据全国人大常委会第四次会议上委员们的审议意见、财经委员会的审议意见和地方、部门的意见，审议了标准化法(草案)，提出以下修改意见：

一、关于本法是否规定专业标准和地方标准的问题

关于专业标准，有些委员和地方认为，专业标准和国家标准都是全国适用的标准，不应因批准的部门的不同而规定两个名称，应当删去关于专业标准的规定；有些委员和部门则认为，在目前情况下，除国家标准外，由国务院有关行政主管部门组织行业协会、科学研究机构和有关企业制定若干行业标准，还是必要的。“专业标准”可以改为“行业标准”。因此，建议规定：“对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案。”(12月16日修改稿第六条)

关于地方标准，有些委员和部门认为，规定地方标准必要性不大，特别是机电、化工等行业的产品，不宜制定地方标准。各省制定地方标准，不利于不同地区的商品交流，不利于商品经济的发展，主张不作规定。有些委员和部门则认为，根据我国目前情况，除机电、化工等行业的产品外，仍可制定一些地方标准作为对国家标准和行业标准的补充，但制定地方标准的范围可以限制得更窄一些。因此，建议规定：“对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案，在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。”（12月16日修改稿第六条）法律委员会审议时，有的委员主张对地方标准不作规定，多数委员认为上述修改意见还是可以的。

二、关于是否规定制定农产品标准的问题

10月29日修改稿提出了两个方案：一是本法对农产品标准不作规定，二是重要农产品的品种、规格、质量、等级或者卫生要求可以制定标准。国务院法制局和国家技术监督局认为有些农产品标准仍需要制定。因此，建议在10月29日修改稿第二条中增加一款：“重要农产品和其他需要制定标准的项目，由国务院规定。”（12月16日修改稿第二条第二款）

三、有些委员提出，法律委员会关于标准化法（草案）审议情况的汇报中对强制性标准和推荐性标准应当明确规定的意见比较好，但是，10月29日修改稿中对此规定得还不够明确。因此，建议增加规定：“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。”（12月16日修改稿第七条）同时，在标准的实施一章中增加规定：“强制性标准必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准可以自愿采用。”（12月16日修改稿第十四条）

四、有些委员提出，对已经授予认证证书的产品不符合国家标准或者行业标准而使用认证标志出厂销售的，应当给予处罚。因此，建议在法律责任一章中增加规定：“已经授予认证证书的产品不符合国家标准或者行业标准而使用认证标志出厂销售的，由标准化行政主管部门责令停止销售，可以处以罚款；认证部门可以撤销其认证证书。”（12月

16 日修改稿第二十一条)

此外，还作了一些文字修改。

草案 12 月 16 日修改稿已按上述意见作了修改，法律委员会建议全国人大常委会审议通过。

修改稿和以上意见是否妥当，请审议。

全国人大法律委员会

1988 年 12 月 16 日

关于《中华人民共和国标准化法(草案)》 (12 月 16 日修改稿)的修改意见的说明

——1988 年 12 月 27 日在第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上

全国人大法律委员会副主任委员 宋汝桢

这次常委会议分组审议了标准化法(草案)(12 月 16 日修改稿)。委员们认为，标准化法(草案)(12 月 16 日修改稿)基本成熟，同意这次会议予以通过。同时，也提出了一些修改意见。法律委员会于 12 月 26 日召开会议，逐条研究了委员们的意见，建议对标准化法(草案)(12 月 16 日修改稿)作如下修改：

一、根据有的委员的意见，建议在修改稿第一条中增加“发展对外经济关系”一句，将这一条修改为：“为了发展社会主义商品经济，促进技术进步，改进产品质量，提高社会经济效益，维护国家和人民的利益，使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要，制定本法”。

二、根据有的委员的意见，将修改稿第三条第一款中的“标准化的任务”修改为“标准

化工作的任务”，将这一款修改为：“标准化工作的任务是制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督”。

三、修改稿第四条规定：“国家鼓励采用国际标准”。有些委员提出，采用国际标准的规定应写得更积极一些。因此，建议将这一条修改为：“国家鼓励积极采用国际标准”。

四、修改稿第六条中规定：“对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案”。有的同志提出，应当规定在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。因此，建议在这一条的备案二字之后增加“在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止”一句。

五、修改稿第七条中规定：“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准”。有些委员提出，对地方标准也应作出相应规定。因此，建议在这一条中增加一款：“省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准”，作为第二款。

六、有些委员提出，对产品的通用互换要求应有规定。因此，建议在修改稿第九条中增加“有利于产品的通用互换”一句，将这一条修改为：“制定标准应当有利于合理利用国家资源，推广科学技术成果，提高经济效益，并符合使用要求，有利于产品的通用互换，做到技术上先进，经济上合理”。

七、修改稿第十四条规定：“强制性标准必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准可以自愿采用”。有些委员提出，应当规定鼓励企业采用推荐性标准。因此，建议将这一条中的“推荐性标准可以自愿采用”一句修改为“推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用”。

八、修改稿第二十条中规定，生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的，没收产品和违法所得，可以并处罚款。根据一些委员的意见，建议将这一条中的“可以并处罚款”修改为“并处罚款”。

九、修改稿第二十一条中规定，已经授予认证证书的产品不符合国家标准或者行业标准而使用认证标志出厂销售的，认证部门可以撤销其认证证书。根据有些委员的意见，建议将这一条中的“认证部门可以撤销其认证证书”修改为：“情节严重的，由认证部门撤

销其认证证书”。

十、有些委员提出，标准化监督管理人员违法失职、徇私舞弊的，也应规定追究其法律责任。因此，建议在法律责任一章中增加一条：“标准化工作的监督、检验、管理人员违法失职、徇私舞弊的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

十一、有的委员建议，本法应当早日施行。经与国务院法制局和国家技术监督局研究，建议将修改稿第二十五条“本法自 1989 年 6 月 1 日起施行”修改为“本法自 1989 年 4 月 1 日起施行。”

还要说明：关于行政处罚权应由哪个部门行使的问题，有的委员主张，应当都由工商行政管理部门行使，有的委员则主张，应当都由标准化行政主管部门行使。经过反复研究，建议仍维持草案修改稿的规定。

此外，还作了个别文字修改。

以上意见是否妥当，请审议。

中华人民共和国主席令

第十二号

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》已由中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于 1988 年 12 月 29 日通过，现予公布施行。

中华人民共和国主席 杨尚昆

1988 年 12 月 29 日

全国人民代表大会常务委员会 关于修改《中华人民共和国土地 管理法》的决定

1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议根据宪法修正案和国务院关于提请修改《中华人民共和国土地管理法》的议案，决定对《中华人民共和国土地管理法》作如下修改：

一、第二条第二款修改为：“任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。”

第二条增加两款，作为第四款、第五款：

“国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让的具体办法，由国务院另行规定。

“国家依法实行国有土地有偿使用制度。国有土地有偿使用的具体办法，由国务院另行规定。”

二、第四十条修改为：“乡（镇）村公共设施、公益事业建设，需要使用土地的，经乡级人民政府审核，向县级人民政府土地管理部门提出申请，按照省、自治区、直辖市规定的批准权限，由县级以上地方人民政府批准。”

三、第四十七条修改为：“买卖或者以其他形式非法转让土地的，没收非法所得，限期拆除或者没收在买卖或者以其他形式非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，并对当事人处以罚款；对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。”

四、第五十一条修改为：“违反法律规定，在耕地上挖土、挖沙、采石、采矿等，严

重毁坏种植条件的，或者因开发土地，造成土地沙化、盐渍化、水土流失的，责令限期治理，可以并处罚款。”

五、第五十二条修改为：“本法规定的行政处罚由县级以上地方人民政府土地管理部门决定，本法第四十五条规定的行政处罚可以由乡级人民政府决定。当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚决定通知之日起十五日内，向人民法院起诉；期满不起诉又不履行的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。”

第五十二条增加第二款：“受到限期拆除新建建筑物和其他设施的处罚的单位和人，必须立即停止施工。对继续施工的，作出处罚决定的机关有权制止。拒绝、阻碍土地管理工作人员依法执行职务的，依照治安管理处罚条例的有关规定处罚。”

本决定自公布之日起施行。

《中华人民共和国土地管理法》根据本决定作相应的修正，重新公布。

中华人民共和国土地管理法

(1986年6月25日第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 根据1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。

第二条 中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。

任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。

国家为了公共利益的需要，可以依法对集体所有的土地实行征用。

国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让的具体办法，由国务院另行规定。

国家依法实行国有土地有偿使用制度。国有土地有偿使用的具体办法，由国务院另行规定。

第三条 各级人民政府必须贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的方针，全面规划，加强管理，保护、开发土地资源，制止乱占耕地和滥用土地的行为。

第四条 在保护和开发土地资源、合理利用土地以及进行有关的科学研究等方面成绩显著的单位和个人，由人民政府给予奖励。

第五条 国务院土地管理部门主管全国土地的统一管理工作。

县级以上地方人民政府土地管理部门主管本行政区域内的土地的统一管理工作，机构设置由省、自治区、直辖市根据实际情况确定。

乡级人民政府负责本行政区域内的土地管理工作。

第二章 土地的所有权和使用权

第六条 城市市区的土地属于全民所有即国家所有。

农村和城市郊区的土地，除法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于集体所有。

第七条 国有土地可以依法确定给全民所有制单位或者集体所有制单位使用，国有土地和集体所有的土地可以依法确定给个人使用。使用土地的单位和个人，有保护、管理和合理利用土地的义务。

第八条 集体所有的土地依照法律属于村农民集体所有，由村农业生产合作社等农业集体经济组织或者村民委员会经营、管理。已经属于乡（镇）农民集体经济组织所有的，可以属于乡（镇）农民集体所有。

村农民集体所有的土地已经分别属于村内两个以上农业集体经济组织所有的，可以属于各该农业集体经济组织的农民集体所有。

第九条 集体所有的土地，由县级人民政府登记造册，核发证书，确认所有权。

全民所有制单位、集体所有制单位和个人依法使用的国有土地，由县级以上地方人

民政府登记造册，核发证书，确认使用权。

确认林地、草原的所有权或者使用权，确认水面、滩涂的养殖使用权，分别依照《森林法》、《草原法》和《渔业法》的有关规定办理。

第十条 依法改变土地的所有权或者使用权的，必须办理土地权属变更登记手续，更换证书。

第十一条 土地的所有权和使用权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。

第十二条 集体所有的土地，全民所有制单位、集体所有制单位使用的国有土地，可以由集体或者个人承包经营，从事农、林、牧、渔业生产。

承包经营土地的集体或者个人，有保护和按照承包合同规定的用途合理利用土地的义务。

土地的承包经营权受法律保护。

第十三条 土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决；协商不成的，由人民政府处理。

全民所有制单位之间、集体所有制单位之间、全民所有制单位和集体所有制单位之间的土地所有权和使用权争议，由县级以上人民政府处理。

个人之间、个人与全民所有制单位和集体所有制单位之间的土地使用权争议，由乡级人民政府或者县级人民政府处理。

当事人对有关人民政府的处理决定不服的，可以在接到处理决定通知之日起三十日内，向人民法院起诉。

在土地所有权和使用权争议解决以前，任何一方不得改变土地现状，不得破坏土地上的附着物。

第三章 土地的利用和保护

第十四条 国家建立了土地调查统计制度。县级以上人民政府土地管理部门会同有关部门进行土地调查统计。

第十五条 各级人民政府编制土地利用总体规划，地方人民政府的土地利用总体规划经上级人民政府批准执行。

第十六条 城市规划和土地利用总体规划应当协调。在城市规划区内，土地利用应当符合城市规划。

在江河、湖泊的安全区内，土地利用应当符合江河、湖泊综合利用规划。

第十七条 开发国有荒山、荒地、滩涂用于农、林、牧、渔业生产的，由县级以上人民政府批准，可以确定给开发单位使用。

第十八条 采矿、取土后能够复垦的土地，用地单位或者个人应当负责复垦，恢复利用。

第十九条 使用国有土地，有下列情形之一的，由土地管理部门报县级以上人民政府批准，收回用地单位的土地使用权，注销土地使用证：

- 一、用地单位已经撤销或者迁移的；
- 二、未经原批准机关同意，连续二年未使用的；
- 三、不按批准的用途使用的；
- 四、公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的。

第二十条 各级人民政府应当采取措施，保护耕地，维护排灌工程设施，改良土壤，提高地力，防治土地沙化、盐渍化、水土流失，制止荒废、破坏耕地的行为。

国家建设和乡（镇）村建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。

第四章 国家建设用地

第二十一条 国家进行经济、文化、国防建设以及兴办社会公共事业，需要征用集体所有的土地或者使用国有土地的，按照本章规定办理。

第二十二条 按照国家规定，列入国家固定资产投资计划的或者准许建设的国家建设项目，经过批准，建设单位方可申请用地。

第二十三条 国家建设征用土地，建设单位必须持国务院主管部门或者县级以上地方人民政府按照国家基本建设程序批准的设计任务书或者其他批准文件，向县级以上地方人民政府土地管理部门提出申请，经县级以上人民政府审查批准后，由土地管理部门划拨土地。

国家建设征用土地，被征地单位应当服从国家需要，不得阻挠。

第二十四条 国家建设所征用的集体所有的土地，所有权属于国家，用地单位只有使用权。

、 **第二十五条** 国家建设征用耕地一千亩以上，其他土地二千亩以上的，由国务院批准。

征用省、自治区行政区域内的土地，由省、自治区人民政府批准；征用耕地三亩以下，其他土地十亩以下的，由县级人民政府批准；省辖市、自治州人民政府的批准权限，由省、自治区人民代表大会常务委员会决定。

征用直辖市行政区域内的土地，由直辖市人民政府批准；直辖市的区人民政府和县人民政府的批准权限，由直辖市人民代表大会常务委员会决定。

第二十六条 一个建设项目需要使用的土地，应当根据总体设计一次申请批准，不得化整为零。分期建设的项目，应当分期征地，不得先征待用。铁路、公路和输油、输水等管线建设需要使用的土地，可以分段申请批准，办理征地手续。

第二十七条 国家建设征用土地，由用地单位支付土地补偿费。征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前三年平均年产值的三至六倍。征用其他土地的补偿费标准，由省、自治区、直辖市参照征用耕地的补偿费标准规定。

被征用土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。

征用城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。

第二十八条 国家建设征用土地，用地单位除支付补偿费外，还应当支付安置补助费。

征用耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征用的耕地数量除以征地前被征地单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征用前三年平均每亩年产值的二至三倍。但是，每亩被征用耕地的安置补助费，最高不得超过被征用前三年平均年产值的十倍。征用其他土地的安置补助费标准，由省、自治区、直辖市参照征用耕地的安置补助费标准规定。

第二十九条 依照本法第二十七条、第二十八条的规定支付土地补偿费和安置补助

费，尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费。但是，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的二十倍。

第三十条 国家建设征用土地的各项补偿费和安置补助费，除被征用土地上属于个人的附着物和青苗的补偿费付给本人外，由被征用单位用于发展生产和安排因土地被征用而造成的多余劳动力的就业和不能就业人员的生活补助，不得移作他用，任何单位和个人不得占用。

第三十一条 因国家建设征用土地造成的多余劳动力，由县级以上地方人民政府土地管理部门组织被征用单位、用地单位和有关单位，通过发展农副业生产和举办乡（镇）村企业等途径，加以安置；安置不完的，可以安排符合条件的人员到用地单位或者其他集体所有制单位、全民所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位。

被征用单位的土地被全部征用的，经省、自治区、直辖市人民政府审查批准，原有的农业户口可以转为非农业户口。原有的集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县级以上地方人民政府与有关乡（镇）村商定处理，用于组织生产和不能就业人员的生活补助，不得私分。

第三十二条 大中型水利、水电工程建设征用土地的补偿费标准和移民安置办法，由国务院另行规定。

第三十三条 工程项目施工，需要材料堆场、运输通路和其他临时设施的，应当尽量在征用的土地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由建设单位向批准工程项目用地的机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同农业集体经济组织签订临时用地协议，并按该土地前三年平均年产值逐年给予补偿。在临时使用的土地上不得修建永久性建筑物。使用期满，建设单位应当恢复土地的生产条件，及时归还。

架设地上线路、铺设地下管线、建设其他地下工程、进行地质勘探等，需要临时使用土地的，由当地县级人民政府批准，并按照前款规定给予补偿。

建设单位为选择建设地址，需要对土地进行勘测的，应当征得当地县级人民政府同意；造成损失的，应当给予适当补偿。

第三十四条 国家建设使用国有荒山、荒地以及其他单位使用的国有土地的，按照国家建设征用土地的程序和批准权限经批准后划拨。使用国有荒山、荒地的，无偿划拨。使用其他单位使用的国有土地，原使用单位受到损失的，建设单位应当给予适当补偿；原使用单位需要搬迁的，建设单位应当负责搬迁。

第三十五条 城市集体所有制单位进行建设，需要使用土地的，按照本章规定办理。

第三十六条 全民所有制企业、城市集体所有制企业同农业集体经济组织共同投资举办的联营企业，需要使用集体所有的土地的，必须持国务院主管部门或者县级以上地方人民政府按照国家基本建设程序批准的设计任务书或者其他批准文件，向县级以上地方人民政府土地管理部门提出申请，按照国家建设征用土地的批准权限，经县级以上人民政府批准；经批准使用的土地，可以按照国家建设征用土地的规定实行征用，也可以由农业集体经济组织按照协议将土地的使用权作为联营条件。

第五章 乡(镇)村建设用地

第三十七条 乡(镇)村建设应当按照合理布局、节约用地的原则制定规划，经县级人民政府批准执行。城市规划区内的乡(镇)村建设规划，经市人民政府批准执行。

农村居民住宅建设，乡(镇)村企业建设，乡(镇)村公共设施、公益事业建设等乡(镇)村建设，应当按照乡(镇)村建设规划进行。

第三十八条 农村居民建住宅，应当使用原有的宅基地和村内空闲地。使用耕地的，经乡级人民政府审核后，报县级人民政府批准；使用原有的宅基地、村内空闲地和其他土地的，由乡级人民政府批准。

农村居民建住宅使用土地，不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。

出卖、出租住房后再申请宅基地的，不予批准。

第三十九条 乡(镇)村企业建设需要使用土地的，必须持县级以上地方人民政府批准的设计任务书或者其他批准文件，向县级人民政府土地管理部门提出申请，按照省、自治区、直辖市规定的批准权限，由县级以上地方人民政府批准。

乡(镇)村企业建设用地，必须严格控制。省、自治区、直辖市可以按照乡(镇)村企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准。

乡(镇)办企业建设使用村农民集体所有的土地的,应当按照省、自治区、直辖市的规定,给被用地单位以适当补偿,并妥善安置农民的生产和生活。

第四十条 乡(镇)村公共设施、公益事业建设,需要使用土地的,经乡级人民政府审核,向县级人民政府土地管理部门提出申请,按照省、自治区、直辖市规定的批准权限,由县级以上地方人民政府批准。

第四十一条 城镇非农业户口居民建住宅,需要使用集体所有的土地的,必须经县级人民政府批准,其用地面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准,并参照国家建设征用土地的标准支付补偿费和安置补助费。

第四十二条 地方各级人民政府可以制定乡(镇)村建设用地控制指标,报上一级人民政府批准执行。

第六章 法律责任

第四十三条 全民所有制单位、城市集体所有制单位未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的,责令退还非法占用的土地,限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施,并处罚款;对非法占地单位的主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

超过批准的用地数量占用土地的,多占的土地按照非法占用土地处理。

第四十四条 乡(镇)村企业未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的,责令退还非法占用的土地,限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施,可以并处罚款。

超过批准的用地数量占用土地的,多占的土地按照非法占用土地处理。

第四十五条 农村居民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的,责令退还非法占用的土地,限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的房屋。

第四十六条 城镇非农业户口居民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的,责令退还非法占用的土地,限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的房屋。

国家工作人员利用职权,未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住

宅的，责令退还非法占用的土地，限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的房屋，并由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

第四十七条 买卖或者以其他形式非法转让土地的，没收非法所得，限期拆除或者没收在买卖或者以其他形式非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，并可以对当事人处以罚款；对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

第四十八条 无权批准征用、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的，超越批准权限非法批准占用土地的，批准文件无效，对非法批准占用土地的单位主管人员或者个人由其所在单位或者上级机关给予行政处分；收受贿赂的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。非法批准占用的土地按照非法占用土地处理。

第四十九条 上级单位或者其他单位非法占用被征地单位的补偿费和安置补助费的，责令退赔，可以并处罚款，对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分；个人非法占用的，以贪污论处。

第五十条 依照本法第三十三条的规定临时使用土地，期满不归还的，依照本法第十九条的规定土地使用权被收回，拒不交出土地的，责令交还土地，并处罚款。

第五十一条 违反法律规定，在耕地上挖土、挖沙、采石、采矿等，严重毁坏种植条件的，或者因开发土地，造成土地沙化、盐渍化、水土流失的，责令限期治理，可以并处罚款。

第五十二条 本法规定的行政处罚由县级以上地方人民政府土地管理部门决定，本法第四十五条规定的行政处罚可以由乡级人民政府决定。当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚决定通知之日起十五日内，向人民法院起诉；期满不起诉又不履行的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

受到限期拆除新建建筑物和其他设施的处罚的单位和个人，必须立即停止施工。对继续施工的，作出处罚决定的机关有权制止。拒绝、阻碍土地管理工作人员依法执行职务的，依照治安管理处罚条例的有关规定处罚。

第五十三条 侵犯土地的所有权或者使用权的，由县级以上地方人民政府土地管理部门责令停止侵犯，赔偿损失；当事人对处理决定不服的，可以在接到处理决定通知之日起三十日内向人民法院起诉。被侵权人也可以直接向人民法院起诉。

第五十四条 在变更土地的所有权、使用权和解决土地所有权、使用权争议的过程中，行贿、受贿，敲诈勒索，贪污、盗窃国家的和集体的财物，或者煽动群众闹事、阻挠国家建设，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。

第七章 附 则

第五十五条 中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业使用土地的管理办法，由国务院另行规定。

第五十六条 国务院土地管理部门根据本法制定实施条例，报国务院批准施行。

省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会根据本法制定实施办法。

第五十七条 本法自 1987 年 1 月 1 日起施行，1982 年 2 月 13 日国务院发布的《村镇建房用地管理条例》和 1982 年 5 月 14 日国务院公布的《国家建设征用土地条例》同时废止。

关于《〈中华人民共和国土地管理法〉 修正案(草案)》的说明

——1988年8月29日在第七届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上

国家土地管理局局长 王先进

委员长、各位副委员长、各位委员：

我受国务院委托，现就《〈中华人民共和国土地管理法〉修正案(草案)》作如下说明：

一、关于改革土地使用制度

《〈中华人民共和国土地管理法〉修正案(草案)》(以下简称修正案(草案))是根据宪法修正案以及土地管理法实施过程中遇到的一些实际问题提出的。修正案(草案)只涉及到土地管理法的某些条款，不是对该法的全面修订。修正案(草案)第一、第三、第六部分是按照宪法修正案关于土地的规定修改的。依法实行土地有偿使用制度和土地使用权出让、转让制度，是我国土地使用制度改革的重要内容。实践证明，依法实行土地有偿使用制度和土地使用权出让、转让制度，有利于国家加强土地管理，优化资源配置，合理、节约使用土地，促进社会生产力发展。为适应深化体制改革的需要，有必要将改革土地使用制度的原则以法律的形式肯定下来。

二、关于乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地的审批

原土地管理法第四十条对乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地的审批权限规定得不够严格，不利于加强土地管理和保护耕地。因此，应当对乡(镇)村公共设施、公益事

业建设用地的审批权限从严规定。修正案(草案)对土地管理法第四十条作了修改,规定对今后乡(镇)村公共设施、公益事业建设,需要使用土地的,经乡级人民政府审核,按照省、自治区、直辖市人民政府规定的批准权限,报县级以上人民政府批准。

三、关于破坏耕地行为的法律责任

土地管理法规定了禁止破坏耕地的行为。但是,对破坏耕地的法律责任规定得不够明确,特别对破坏耕地危害后果严重的,没有相应的刑事处罚条款。从我国人多地少、耕地资源不足的基本国情出发,修正案(草案)第四部分明确规定:破坏耕地,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

四、关于城乡居民违法占地建住宅行为的处理

当前,城乡居民违法占地建住宅的情况比较严重,这是我国土地资源减少的重要原因之一。一些当事人在土地管理部门依法对其作出限期拆除所建住宅或者退还非法占用土地的行政处罚决定后还继续施工,待人民法院审理案件决定强制执行时,地上建筑物已经完成,给执法带来困难。许多案件无法强制执行,只能以“罚”代管,严重损害了法律的尊严。对此,修正案(草案)第五部分对土地管理法第五十二条作出补充规定:“建住宅的个人,对受到限期拆除所建住宅或者是退还非法占用土地的行政处罚决定不服的,在向人民法院起诉之前,必须停止施工,维持地上附着物原状。对继续施工的,作出处罚决定的机关有权制止。”此外,修正案(草案)还对当事人拒绝、阻碍土地管理工作人员依法执行职务的行为,区分不同情况作了处理规定。

我的说明完了,请审议。

全国人大法律委员会对《中华人民共和国土地管理法修正案(草案)》 审议结果的报告

——1988年12月23日在第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上

全国人大法律委员会副主任委员 林涧青

全国人民代表大会常务委员会:

全国人大法律委员会于1988年12月15日、16日召开会议,根据第七届全国人大常委会第三次会议委员们对土地管理法修正案(草案)的审议意见和省、自治区、直辖市、中央有关部门的意见,审议了土地管理法修正案(草案)。法律委员会认为,为了使土地管理法与宪法修正案的有关规定相衔接,适应经济体制改革的需要,加强对耕地的保护,对土地管理法有关条款进行修改很有必要,草案基本上是可行的。同时,提出以下修改意见:

一、修正案(草案)第一条第二款建议在土地管理法第二条中增加第四款:“国家依法实行土地有偿使用制度和土地使用权出让、转让制度。”涉及集体所有制土地实行有偿使用问题,有些部门和地方提出,党中央已经明确,农村深化改革主要是进一步完善联产承包责任制,实行集体所有土地有偿使用可能引起联产承包责任制的变动,涉及一些具体问题需要研究解决;发展水平不同地区的规模经营形式很不一样,集体所有土地有偿使用的办法目前也很难确定下来,可先进行试点,法律暂不作规定。这样,可以继续探索,积累经验,将更加有利于深化农村的改革。因此,建议将修正案(草案)第一条第二款修改为:“国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让的具体办法,由国务院另行规定。”“国家依法实行国有土地有偿使用制度。国有土地有偿使用的

具体办法，由国务院另行规定。”(决定草案第一条第二款)

二、修正案(草案)第四条建议将土地管理法第五十一条修改为：“破坏耕地，或者因开发土地，造成土地沙化、盐渍化、水土流失的，责令限期治理，可以并处罚款；破坏耕地，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。”有些地方和最高法院、最高检察院以及法律专家提出，破坏耕地的含义不够清楚，在司法实践中难以认定，而且不好追究刑事责任。因此，建议将修正案(草案)第四条修改为：“违反法律规定，在耕地上挖土、挖沙、采石、采矿等，致使耕地丧失种植条件的，或者因开发土地，造成土地沙化、盐渍化、水土流失的，责令限期治理，可以并处罚款。”(决定草案第四条)

三、修正案(草案)第五条建议在土地管理法第五十二条中增加第二款：“建住宅的个人，对受到限期拆除所建住宅或者退还非法占用土地的行政处罚决定不服的，在向人民法院起诉之前，必须停止施工，维持地上附着物原状。对继续施工的，作出处罚决定的机关有权制止。拒绝、阻碍土地管理工作人员依法执行职务，尚不够刑事处罚，应当给予治安管理处罚的，依照《治安管理处罚条例》有关规定处罚；构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。”

有些地方和委员提出，这里所说受到限期拆除地上建筑物处罚而又继续施工的，有的是建住宅的个人，还有建住宅和其他建筑物的单位；有的继续施工的是在向法院起诉之前，有的继续施工的可能是并不打算向法院起诉的。此外，对拒绝、阻碍土地管理工作人员执行职务的，可以只规定治安管理处罚，不必规定刑事处罚。因此，建议将修正案(草案)第五条修改为：“受到限期拆除新建建筑物和其他设施的处罚的单位和个人，必须立即停止施工。对继续施工的，作出处罚决定的机关有权制止。拒绝、阻碍土地管理工作人员依法执行职务的，依照治安管理处罚条例的有关规定处罚。”并删去“构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任”一句。同时，建议将土地管理法第五十二条规定的“当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚决定通知之日起三十日内，向人民法院起诉”中的“三十日内”修改为“十五日内”。(决定草案第五条)

四、修正案(草案)第六条建议在土地管理法第五十五条中增加规定，土地有偿使用、土地使用权有偿出让、转让的管理办法，由国务院另行规定。鉴于决定草案第一条第二款已经对此作了规定，土地管理法第五十五条可以不再修改。

五、中央军委法制局来函，建议在土地管理法第五十六条中增加一款：“中国人民解放军土地管理条例，由国务院和中央军事委员会根据本法另行规定。”考虑到全国的土地应当实行统一管理，如果军队用地需要作某些特殊规定，可以在制定军事设施保护法或军产保护法时考虑。因此，建议土地管理法不作这样的规定。

此外，还对修正案(草案)作了个别文字修改。

法律委员会根据上述修改意见提出了关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定(草案)，建议全国人大常委会审议通过。

以上意见是否妥当，请审议。

全国人大法律委员会

1988年12月16日

关于修改《中华人民共和国土地管理法》 的决定(草案)的修改意见的说明

——1988年12月27日在第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上

全国人大法律委员会副主任委员 宋汝芬

这次常委会议分组审议了修改土地管理法的决定(草案)，委员们认为，草案基本成熟，同意这次会议予以通过。同时，也提出了一些修改意见。法律委员会于12月26日召开会议，逐条研究了委员们的意见，建议对决定草案作如下修改：

一、决定草案第四条将土地管理法第五十一条修改为：“违反法律规定，在耕地上挖土、挖沙、采石、采矿等，致使耕地丧失种植条件的，或者因开发土地，造成土地沙化、盐渍化、水土流失的，责令限期治理，可以并处罚款”。根据有些委员的意见，建议将这一条中的“致使耕地丧失种植条件的”一句修改为“严重毁坏种植条件的”，将这一条修改为：“违反法律规定，在耕地上挖土、挖沙、采石、采矿等，严重毁坏种植条件的，或者

因开发土地，造成土地沙化、盐渍化、水土流失的，责令限期治理，可以并处罚款。”

二、有的委员提出，决定草案中应规定施行日期。因此，建议增加规定：“本决定自公布之日起施行”。

有的委员提出，本决定仍应规定集体所有的土地实行有偿使用制度，或者把“国家依法实行国有土地有偿使用制度”改为“国家依法实行土地有偿使用制度”。法律委员会认为，对这个问题仍以规定“国家依法实行国有土地有偿使用制度”为好。

以上意见是否妥当，请审议。

全国人民代表大会常务委员会公告

第七届全国人民代表大会代表应为 2 978 人，到全国人大常委会第四次会议时实有代表 2964 人，还缺 14 名代表尚待有关选举单位补选。现已由山东省补选出第七届全国人民代表大会代表 2 人。全国人民代表大会常务委员会同意代表资格审查委员会关于补选代表的代表资格的审查报告，确认补选的第七届全国人民代表大会代表王树芳、曹宝生的代表资格有效。特此公布。

此外，第七届全国人大常委会第四次会议以来，有 4 名代表逝世：福建省陈德润、王世锐，内蒙古自治区乌兰夫(蒙古族)，广东省伍禅。

第七届全国人民代表大会现共有代表 2 962 人，还缺 16 名代表尚待有关选举单位补选。

全国人民代表大会常务委员会

1988 年 12 月 29 日

第七届全国人民代表大会常务委员会 代表资格审查委员会关于补选代表的 代表资格的审查报告

——1988年12月23日在第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上

全国人民代表大会常务委员会 孟连崑
代表资格审查委员会副主任委员

全国人民代表大会常务委员会：

第七届全国人民代表大会代表应为2978人，到全国人大常委会第四次会议时实有代表2964人，还缺14名代表尚待有关选举单位补选。现已由山东省补选出代表2人：王树芳、曹宝生。代表资格审查委员会对他们的代表资格进行了审查。审查结果，确认他们的代表资格有效。

此外，自第七届全国人大常委会第四次会议以来，有4名代表逝世：福建省陈德润、王世锐，内蒙古自治区乌兰夫（蒙古族），广东省伍禅。现在第七届全国人民代表大会共有代表2962人，还缺16名代表尚待有关选举单位补选。

以上报告，提请全国人民代表大会常务委员会审议。

第七届全国人民代表大会常务委员会
代表资格审查委员会

1988年12月22日

关于第七届全国人大 第一次会议主席团交付法律委员会审议 的代表提出的议案审议结果的报告

1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

全国人民代表大会常务委员会：

第七届全国人民代表大会第一次会议主席团交付法律委员会审议的代表所提议案共41件。5月3日，法律委员会举行第四次会议，对这41件议案审议工作进行了讨论研究。几个月来就议案分别同有关部门研究商议。1988年12月16日法律委员会举行第二十次会议，对每项议案进行审议。法律委员会认为，这41件议案，除关于建议规定“宪法节”的议案尚需继续酝酿研究外，其余40件都是有关制定或修改法律的建议，所涉及的法律都已纳入法律委员会的五年立法规划，其中，有关修改法律的议案22件，有关部门正在研究，有关制定新的法律的议案18件，有关部门也正在研究或者起草。因此，这些议案可在今后研究起草、修改有关法律时一并研究，可以不列入全国人大或者全国人大常委会议程。现将对代表议案审议结果及处理意见报告如下：

一、河南省代表团、贵州省代表团、陕西省代表团、李嘉玉等32名代表、张廷武等33名代表、陈光琳等30名代表、黄任文等34名代表、张世昌等31名代表、亢崇仁等32名代表、曹婉等33名代表、朱剑等32名代表、胡彪等88名代表、陈增光等31名代表、吴子熊等32名代表、王渭田等37名代表、李明先等31名代表、何郝炬等77名代表、邵挺根等33名代表、程安东等32名代表、李敬平等32名代表、艾群等44名代表关于建议修改宪法、地方组织法个别条款，将县、乡两级人大每届任期改为五年的议案（第22号、36号、21号、37号、70号、74号、77号、92号、106号、109号、125号、131号、148

号、155号、180号、185号、211号、225号、243号、258号、264号)。七届全国人大一次会议后，全国人大法律委员会拟订的五年立法规划中，提出要根据最近这次换届选举的经验和提出的问题，研究修改选举法、地方组织法，涉及宪法的还需要相应地研究修改宪法有关条款的问题，其中即包括是否将县、乡两级人大的任期由三年改为五年的问题。今年6月30日，王汉斌副委员长专门召开会议，请各省、自治区、直辖市人大常委会对选举法和地方组织法的修改提出意见时，也提出了这个问题。随后，全国人大法律委员会、全国人大常委会法制工作委员会、办公厅都组织力量对这个问题进行了调查研究，现在各地方、部门意见还不一致，拟在修改地方组织法时一并研究。

二、刘树维等31名代表关于建议制定地方各级人民代表大会及其常委会行使职权的程序法的议案(第50号)。关于地方各级人民代表大会及其常委会如何行使职权的问题，1986年底修改地方组织法时，根据宪法、地方组织法的基本原则和各地的实践经验，对地方各级人民代表大会及其常委会的组织和工作程序作了若干补充修改。地方组织法第六十条规定，各省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会可以根据地方组织法和本地地区的实际情况，对县级以上地方各级人大工作中的具体问题作出具体规定。现在已有河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖南、广东、云南、贵州、四川、陕西、甘肃、宁夏、新疆、安徽、浙江、江苏、山东、江西、北京、上海等23个省、自治区、直辖市制定了议事规则、工作条例等地方性法规，其他省、自治区、直辖市也正在制定或准备制定。关于制定统一的地方各级人大及其常委会行使职权的程序法的问题，拟在研究各地制定的地方性法规的基础上再考虑。

三、洪文广等30名代表、应良登等31名代表关于建议制定地方各级人大及其常委会行使监督权条例或监督程序法的议案(第98号、112号)。法律委员会认为，人大实施监督权是我国加强民主、法制建设的一个很重要的问题。几年来，地方各级人大的监督工作正在不断加强。1986年底修改地方组织法时，对地方各级人大常委会通过审议议案，听取和审议工作报告，以及质询、罢免等实行监督的程序作了若干规定。最近全国人大常委会办公厅已准备根据几年来的实践经验研究起草有关人大行使监督权的法律。

四、王维珍等34名代表关于建议制定人大代表工作条例的议案(第295号)。关于制定全国人大代表工作条例的问题，法律委员会已列入五年立法规划，全国人大常委会办

公厅和法制工作委员会正在调查研究，总结经验，准备起草。关于地方人大代表的工作问题，现在已有浙江、贵州两省制定了人大代表工作条例，对地方人大代表的工作职责、权利和活动方式等问题作出具体规定。关于代表视察问题、人大常委会联系代表的问题，上海、江苏、四川、河南、天津、广西、黑龙江、安徽、陕西、甘肃、福建、吉林、山东、湖南、湖北等 17 个省、自治区、直辖市也已作了具体规定。是否需要统一制定适用于全国各级人大代表的工作条例，尚需进一步研究。

五、吴建生等 32 名代表关于建议立即制定国家公务员法，改变我国不良政风的议案(第 222 号)，韦钰等 32 名代表关于建议尽快制定公职人员的职守条例的议案(第 230 号)，路观平等 30 名代表关于建议立法禁止公职人员接受礼物及明确佣金的提取办法的议案(第 226 号)。法律委员会已将制定国家公务员法列入五年立法规划。据人事部答复，目前已拟订国家公务员暂行条例(草案)，对行使国家行政权力的国家公务人员的职责范围、权利、义务、工作纪律等作了规定，准备在报请国务院同意后，将草案在报纸上公布，广泛征求意见，同时在一些部委和省市进行试点，在集思广益、总结经验的基础上进一步修改后，先通过法规，然后再由国务院提请人大立法。监察部还会同有关部门拟订了《国家行政机关工作人员失职渎职行政处分暂行规定(草案)》。法院、检察院系统的人员管理条例，也在研究拟订之中。

关于为政清廉、防止腐败的问题，全国人大及其常委会通过的刑法、关于严惩严重破坏经济罪犯的决定、关于惩治走私罪的补充规定、关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定，以及国务院颁布的有关法规，已经作了比较具体的规定。关于礼品、回扣、佣金问题，国务院于 1981 年 10 月、1984 年 3 月、1986 年 6 月，曾先后发出《关于制止商品流通中不正之风的通知》、《关于在对外活动中赠送和接受礼品的几项内部规定》、《关于严禁在社会经济活动中牟取非法利益的通知》，对礼品、回扣、佣金等问题作了规定。1988 年 1 月全国人大常委会制定的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中已明确规定“国家工作人员在对外交往中接受礼物依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪论处。”“国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员，在经济往来中，违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。”1988 年 9 月、12 月国务院先后发布了《国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》、《国家行政机

关及其工作人员在国内公务活动中不得赠送和接受礼品的规定》，对违反规定接受礼物，收受各种名义的回扣、手续费作了相应的行政处分规定。此外，议案中所提关于制定“个人财产登记条例”问题，国家监察部正在会同有关部门研究起草中。

关于建议公务员应享受高于一般有额外收入的工作人员的优惠待遇问题，据人事部答复，公务员应该享有与其地位和作用相称的足以养廉的工资福利待遇。至于如何确定公务员的工资待遇问题，需要结合工资改革加以研究解决。

六、章凤仙等 31 名代表、邢有瑛等 32 名代表、沈桂芳等 33 名代表、王振英等 37 名代表、陶西平等 32 名代表、刘延东等 32 名代表、张仲礼等 30 名代表分别建议制定保护妇女、儿童、未成年人、老年人合法权益的法律的议案(第 1 号、19 号、62 号、163 号、169 号、345 号、443 号)。法律委员会认为，根据宪法规定的原则，制定专门法律，对妇女、儿童、未成年人和老年人的合法权益给予保护，是必要的。法律委员会已将研究起草这些法律列入五年立法规划。一些省、自治区、直辖市人大常委会已制定了有关保护妇女、儿童、未成年人、老年人的合法权益的法规。现在全国妇联正在会同全国人大内务司法委员会等有关部门着手起草妇女法，团中央和国家教委成立了全国青少年立法领导小组，正在起草“未成年人保护法”，关于保护老年人合法权益的立法问题，老年人问题全国委员会正在研究中。

七、吕永盛等 32 名代表关于建议尽快制定和实施人民警察法的议案(第 14 号)。法律委员会已将制定人民警察法列入五年立法规划。据公安部答复，公安部从 1982 年初开始进行人民警察法的起草工作，先后拟出了几个草案稿。由于这个法涉及人民警察的性质、地位、任务、职责、权限、管理体制、职务系列等重要问题，有关方面的意见尚不一致，起草工作未能完成。今年初，公安部成立了人民警察法起草工作领导小组，6 月下旬已拟出草案第五稿，7 月初交全国公安厅局长会议讨论征求意见，现正研究修改，争取早日完成起草工作。

八、王工等 31 名代表建议制定律师法的议案(第 219 号)。1980 年制定的律师暂行条例施行以来，对推动律师制度的建立和发展起到重要作用，现在需要根据几年来的实践经验，并适应经济体制改革和政治体制改革的发展，对律师暂行条例进行修改、补充，制定律师法。法律委员会已将这项工作列入五年立法规划。司法部自 1985 年以来已经着手

进行这项工作。

九、青海省代表团关于建议制定社团法的议案(第 395 号)。法律委员会已将制定社团法列入五年立法规划。民政部已于 1987 年 12 月成立了结社法起草小组，现正研究起草。

十、宋清渭等 55 名代表、马辛春等 31 名代表关于建议制定军事设施和军产保护法的议案(第 72 号、466 号)。法律委员会已将军事设施和军产保护法列入五年立法规划。据军委法制局答复，总参于 1982 年开始起草军事设施保护法，经反复征求军队和地方有关部门的意见作了修改，拟于近期报请国务院和中央军委审查后，提请全国人大常委会审议。关于军队房地产保护法，总后已于今年完成初稿，并广泛征求意见，目前正在研究修改。

十一、詹顺初等 31 名代表关于建议规定“宪法节”，进一步加强对宪法的宣传教育的议案(第 29 号)。对于这个问题，自从 1982 年底通过宪法以来，全国人大几次会议都有代表提出规定“宪法节”或“宪法日”的建议，全国政协会议也有这样的提案，不少人民来信也提出了这方面的意见。法律委员会认为，规定“宪法日”或“宪法节”的建议是值得重视的，它对加强宪法教育，维护宪法尊严，保障宪法实施，加强我国民主和法制的建设，都有积极意义，世界上有些国家也有“宪法日”的规定，因此，建议继续同各有关方面酝酿研究。

以上报告是否妥当，请审议。

全国人大法律委员会

1988 年 12 月 16 日

关于第七届全国人大第一次会议主席团 交付华侨委员会审议的代表提出的 议案审议结果的报告

1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

全国人民代表大会常务委员会：

第七届全国人民代表大会第一次会议主席团交付华侨委员会审议代表提出的议案共2件。本委员会根据议案的内容，对重点侨乡进行调查研究，并同物资部、国务院办公厅、海关总署、国务院侨办、国务院机电设备进口审查办公室等部门的负责同志，进行了几次交换意见，共同磋商，于1988年11月9日举行华侨委员会全体委员会议，国务院有关部门负责同志列席了会议，共同进行了研究讨论，基本上取得一致意见。12月21日举行委员会会议进行审议，现将审议结果报告如下：

一、蚁美厚等44名代表提出对归侨、侨眷接受国外亲友馈赠进口小型生产工具放宽限制、免征关税的议案(即189号议案)，海关总署根据代表的意见，做了大量调查研究工作，六月份经同国务院有关部门对《海关对城乡个体工商业者进口小型生产工具的管理规定》重新修订。修订后文件规定：归侨、侨眷可以接受国外或港、澳、台地区亲友赠送小型生产工具，由现行的人民币2万元扩大至10万元，并明确了审批权限，对直接用于工农业生产、加工、维修的，免征关税和进口环节产品税。委员会认为，海外侨胞赠送小型生产工具给亲友，鼓励、扶助城乡个体经济的发展，是利国利民的好事。我们认为海关总署这样处理，已解决了代表所提出的问题。

二、蚁美厚等44名代表关于对华侨、港澳同胞捐赠物品取消限额并予免税的议案(即190号议案)，国务院原国家经委和海关总署根据190号议案的意见，进行了研究讨论，对

捐赠限额进口的部分品种指标作了适当调整。国务院机电设备进口审查办公室 9 月 22 日对代表所提的议案作了如下答复：（1）在国家规定的指标内接受直接用于本单位生产、科研、教学、医疗卫生和公益事业的国家限制进口的机电产品，海关免征关税、进口调节税和增值税；（2）在“国外买单，境内取货，”购买国内产品的，不受捐赠指标限制并免税；（3）个别地区捐赠进口的少数品种指标仍有不足，又有正当理由的，可以申请一次性增拨。

委员会认为，华侨和港澳同胞一贯具有爱国爱乡的优良传统，自愿捐款赠物，兴办公益事业，对支援侨乡的生产建设和教育科学文化事业的发展起了积极作用。对此，国家一贯采取鼓励和保护的政策。这个政策不要变，也不应变，捐赠之路宜通不宜堵。对个别单位出现搞假捐赠，以捐赠为名，进口物资，进行倒卖牟利、偷税漏税的违法行为，要依法处理。为了鼓励和保护华侨、港澳同胞捐赠的积极性，要根据党的十三届三中全会提出治理经济环境、整顿经济秩序的指导方针，对捐赠工作要进行总结、整顿，加强管理。既要根据捐赠人自愿、自用的原则，给予方便和支持，也要防止捐赠工作中的弊端。

根据当前的实际情况，建议由国务院有关部门在贯彻执行现有的捐赠政策过程中，进一步调查研究，以改进管理工作，并制定“捐赠条例”。

本委员会认为，对 189、190 号议案可以不列入全国人大常委会的议程。

以上报告是否妥当，请审议。

全国人大华侨委员会

1988 年 12 月 21 日

外交部部长钱其琛关于李鹏总理访问泰国、澳大利亚和新西兰情况的书面报告

新华社北京 12 月 24 日电 外交部部长钱其琛 23 日受李鹏总理的委托，就李鹏总理访问泰国、澳大利亚和新西兰的情况，向七届全国人大常委会第五次会议提交的书面报告中说，这次出访，不仅为今后进一步发展同泰、澳、新三国的友好合作关系打下了牢固的基础，而且进一步加深了我国领导人与三国领导人之间的互相信任关系。访问达到了预期目的，获得了积极的成果。

书面报告说，应泰国总理差猜·春哈旺、澳大利亚总理罗伯特·霍克和新西兰总理戴维·朗伊的邀请，李鹏总理于 1988 年 11 月 10 日至 24 日分别对上述三国进行了正式友好访问，并参加了澳大利亚建国 200 周年庆祝活动。这次访问是我国新一届政府总理首次出访，也是中共十三届三中全会后我国领导人的首次出访，又是到亚太地区友好国家，受到了国内外的普遍重视和广泛关注。

钱其琛在书面报告中指出，李鹏总理与三国总理的会谈表明，上述三国同我国对当前国际形势和许多重大国际问题的看法是一致的。李鹏总理分别同三国领导人就政治解决柬埔寨问题深入地交换了意见，全面阐述了我国政府关于政治解决柬埔寨问题的立场和主张；介绍了对改善中苏关系的基本立场；介绍了对朝鲜半岛局势的看法和立场，强调中国希望朝鲜半岛局势缓和和稳定，希望南北朝鲜实现统一，支持南北朝鲜双方直接接触和对话。

李鹏总理还依据我国独立自主的和平外交政策，进一步阐明我国对不同地区的政策主张。

报告说，在会谈和会见中，三国领导人都把双边经济贸易关系作为重点问题来谈，都希望中国成为它们长期合作的重要伙伴。

李鹏总理分别同三国领导人探讨了经济技术合作的新领域、新途径、新方式，指出了我国同三国进一步发展合作关系具有潜力。三国领导人都表示愿意把同中国的友好合

作关系推向新的水平。泰国政府表示愿意鼓励工商界到中国特别是海南省投资；澳大利亚把维护和发展澳中关系作为其外交政策的中心内容之一，表示愿积极参加中国的现代化建设，不断开辟新的合作领域，采取措施扩大从我国的进口，逐步缩小我国在双边贸易中的逆差；新西兰视中国为可靠的朋友，表示除继续加强在农牧业、林业方面的合作外，还将积极开拓新的合作领域。

报告说，访问期间，李鹏总理还向三国领导人和各界人士介绍了中国改革、开放的情况，阐述了十三届三中全会提出的治理经济环境、整顿经济秩序、全面深化改革的指导方针和政策、措施。

全国人大代表团访问玻利维亚、 乌拉圭、巴西情况的书面报告

(1988 年 12 月 23 日)

应玻利维亚、乌拉圭和巴西国会的邀请，以全国人大常委会副委员长班禅额尔德尼·确吉坚赞为团长，全国人大常委委员王厚德为副团长，全国人大常委委员平措汪杰、莫文祥和全国人大代表郎杰为团员的全国人大代表团，于 10 月 8 日至 26 日对玻利维亚、乌拉圭、巴西三国进行了为期 17 天的正式友好访问。这是我全国人大代表团对玻、巴的回访，也是对玻的首次往访。

代表团在拜会三国国家领导人，同议会领导人会见、会谈以及与政府官员接触中，就一些共同关心的国际问题和发展双边关系问题交换了意见；介绍了我国内形势、内外政策和人大情况；增进了相互了解，加强了友谊；进一步密切了全国人大同三国议会的联系，达到了预期目的。

玻利维亚、乌拉圭和巴西三国对全国人大代表团，给予很高的礼遇和热情友好的接

待。

玻总统、副总统兼国会主席、参议长、众议长、外长以及前总统班塞尔分别会见代表团。议会各党团领袖联合同代表团座谈。参议长和外长分别举行欢迎招待会，副总统兼国会主席设家宴款待，拉巴斯代市长举行隆重仪式授予班禅副委员长“拉巴斯市贵宾”称号。众议长、第一副参议长、副外长和国家典礼局局长亲自陪同代表团参观的的喀喀湖。玻重要城市圣克鲁斯市市长和市议长出面接待代表团，并授予班禅副委员长“圣克鲁斯市贵宾”称号。玻新闻记者多次采访，报纸、电视台和电台充分报道了代表团的的活动。应玻方要求，玻副外长和王厚德副团长还就玻高原地区同我西藏自治区合作问题交换了意见。

在乌拉圭访问期间，乌总统、副总统兼参议长、众议长和外长分别会见了代表团。参、众两院外委会分别同代表团举行了座谈。代表团还访问了弗洛雷斯省和马尔多纳多省，会见了两省的省长，参观了牧场和羊毛加工厂。

代表团访问巴西时，巴代总统(巴总统当时出访在外)、代众议长、参议长、最高法院院长、巴西利亚联邦区长官、副外长(代外长在外地)以及民主社会党、民主行动党和自由阵线等党团领袖分别会见了代表团。参议长在官邸举行欢迎招待会、代表团访问了圣保罗和里约热内卢两个城市，会见了圣保罗市市长和里约热内卢州州议长，参观了伊泰普水电站。在这两个城市访问期间，代表团还受到当地华侨的热情欢迎和盛情款待。

代表团在经停墨西哥时，墨方给予高度重视，为代表团提供车辆和安全保卫措施。墨参议会会见了代表团。莫雷洛斯州州长(前参议长)专邀代表团访问该州。

班禅额尔德尼·确吉坚赞副委员长是国际上知名的宗教领袖。代表团成员由汉、藏两个民族组成。团长在访问期间始终身着民族服装，另两位成员也身着民族服装，体现了我国大小民族一律平等的民族政策和信仰自由的宗教政策，引起了所访国家乃至国际上一些人士的关注和重视。玻利维亚执政党议员深有感触地说：“班禅喇嘛既是宗教领袖又是国家领导人这一事实，足以证明中国是尊重宗教信仰的。纠正了我们过去认为中国排斥宗教的看法”。众议长评价说：“班禅既是宗教领袖又是国家领导人，这说明中国实行的是真正先进的民主”。

班禅副委员长率团出访，在一些国家的藏族侨民中产生了很大的反响，同时也使所

谓“中共对班禅不放心”和“班禅人身不自由”等流言蜚语不攻自破。在代表团路经美国洛杉矶时，当地藏族侨民派代表进机场休息厅参拜班禅大师。据他们反映，各地藏侨民对班禅率团出国访问感到高兴，对代表团一举一动都十分关心。

由于班禅副委员长的特殊身份和在国内外的声望，这次访问也对往访国家的华侨工作产生了积极的影响。圣得罗一些有身份，过去从未与我国总领馆来往的台胞这次参加了华侨社团为代表团举行的欢迎招待会，有的人专程从外地乘飞机赶来参加招待会。班禅副委员长关于祖国要统一，民族要团结的讲话，赢得侨胞的热烈鼓掌和好评。

代表团在访问期间看望了一些老朋友，进一步巩固和密切了同他们的联系，并结识了许多新朋友，对双边友好关系的发展起了推动作用。

玻利维亚与我建交后，已派三个议会代表团访问过中国。这次我人大代表团首次访玻，许多老朋友十分高兴，热情接待，有十几位议员自始至终陪同代表团参观访问。曾访问过我国的副总统兼国会主席加雷特设家宴招待代表团，并为我介绍新朋友。前总统班塞尔专程从外地乘飞机赶回家乡接待代表团，恳切表示愿为发展两国关系继续做出努力。在巴西，代表团也看望了许多老朋友。代总统（众议长）乌利塞斯风趣地对班禅副委员长说，“一些议员访华回来又鼓动另一些议员访华。现在很多议员要求访华，然而只能从中选一部分。我作为议长，很是为难”。

乌拉圭同我国建交刚 8 个月，两国议会之间联系较少，一些议员对我了解不多，我人大代表团这次访乌，通过同乌议会领导人、议员广泛接触和交换意见，增进了相互了解，同很多不同党派的议员和政府官员建立了友谊。一些议员争相表示拥护同中国建交，认为过去长期不同中国建交是一大损失，表示现在要积极发展双边友好合作关系，把失去的时间夺回来。访问结束时，杨许强大使为代表团举行了招待会，乌副总统兼国会主席和参议长、众议长、最高法院院长、总统府秘书长，以及国防、外交、财经等 6 位部长，四十几位议员出席。

巴西、玻利维亚和乌拉圭三国领土、人口和发展水平不一，但三国都重视对华关系，并强烈希望进一步发展同我国的友好合作关系。巴西视我国为合作的理想伙伴，愿同我国发展各个领域的友好合作关系。玻利维亚地理风貌和风土人情与我国西藏自治区颇为相似。玻方提出愿在高原农牧业和高原医学方面与我国西藏进行交流合作。

在同乌政府、议会和各党派接触中，乌各界人士均十分重视我国市场，愿与我进一步发展关系，提出希望我国帮助乌发展人工养殖鱼虾，乌愿在畜牧和肉类加工方面向中国提供合作。

通过此次出访，我们深深感到，我国的改革开放政策和独立自主的和平外交政策赢得了拉美国家的极大关注和高度评价，许多重要政界人士对我国在政治经济上取得的成就和发展表示钦佩和赞赏。

全国人民代表大会代表团

1988年12月

全国人大代表团访问埃及、 叙利亚和塞浦路斯情况的书面报告

(1988年12月23日)

全国人大代表团(团长廖汉生，副团长姚广，团员宋汝棼、王润生、王庭栋、阿木冬·尼牙孜)，于1988年11月16日至12月2日应邀对阿拉伯埃及共和国、阿拉伯叙利亚共和国和塞浦路斯共和国进行了友好访问。这次访问，是在我们党的十三届三中全会之后进行的，代表团围绕加深友谊，推动合作，维护和平，促进发展这个主题，开展了访问活动。在与三国议会、政府领导人和其他各界人士的广泛接触中，代表团通报了我十三届三中全会确定的方针政策，介绍了我国十年改革的进程、成就、问题和当前治理经济环境、整顿经济秩序、全面深化改革所作的努力。对国际问题和地区问题，阐述了我对国际形势的看法和我独立自主的和平外交政策，重申了我一贯支持阿拉伯和巴勒斯坦人民的正义斗争，反对以色列侵略扩张的原则立场。对双边关系，表达了我加强和发展同三国各个领域合作关系的愿望，探讨了进一步发展我国人大同三国议会友好关系的途径。

所访三国也就有关问题介绍了他们的情况、政策和愿望。访问是友好的、成功的。

由于我国坚持改革开放的方针，坚持独立自主的和平外交政策，坚持在中东问题上的正确立场，因此，所访三国都对我表示友好，表示赞扬，重视我在国际上地位和作用，要求继续同我发展友好合作关系。

三国都十分重视与中国人民的友谊，对代表团的访问高度重视，精心安排，热情接待。三国总统、议长（塞为代议长）、外长均会见了代表团。埃及穆巴拉克总统说：“中埃两国有着密切的友好关系，埃珍视这一关系。”代表团访问叙利亚时，阿萨德总统不在首都，他派专机把代表团接到住地，进行了为时一个多小时的谈话，称“中国人大代表团访问应受到重视，即使不在大马士革，也要接见代表团”，并高度赞赏两国业已存在的友好关系。塞浦路斯瓦西利乌总统说：“塞中两国虽然相距遥远，但塞人民对伟大的中国是十分钦佩的，两国关系一直是良好的。”除上述领导人会见外，三国议会都与代表团进行了一次有各主要政党和反对党领袖参加的工作会谈。同时，安排了同其他一些领导人的会晤，如埃协商会议主席、叙副总统、总理、塞四个主要政党的领导人或发言人等。此外，三国议会还给代表团组织了城乡参观访问的活动，为代表团了解情况，广交朋友创造条件。

三国都关注中国实行改革开放的情况，祝愿中国现代化建设取得成功，并希望扩大与我国在经济、技术、文化方面的合作。埃及实行开放政策，致力于发展民族经济，取得了成就，也遇到了难题。他们密切注视我国价格改革、经济特区、沿海开放地区的动态，认为这方面的经验可以互相借鉴。叙利亚为发展经济，实施了一些灵活政策。叙总理阿祖比赞扬我对叙的援助，认为我援叙项目执行得好，希望进一步挖掘潜力，扩大合作。并提出了要我参加叙一些项目投标的要求。塞浦路斯领导人高度评价我开放事业，表示要进一步提高两国贸易水平。在代表团接触的人士中，也有人对我改革开放遇到的困难和问题表示关切。代表团向其介绍了我国处于社会主义初级阶段的基本国情，我党一个中心、两个基本点为主要内容的基本路线以及十年改革取得的重大成就，使其加深了对我建设有中国特色的社会主义事业的了解。

所访三国都极为重视中国在国际上的地位和作用；高度评价中国对中东问题采取的原则立场；赞扬中国一贯坚定地支持阿拉伯人民和巴勒斯坦人民的正义斗争；感谢中国

在塞浦路斯问题上所持的公正立场。热切希望在反对以色列侵略扩张，推动中东和平进程以及解决塞浦路斯问题上进一步得到中国的支持和合作，进一步发挥中国的作用和影响。

通过这次访问我们深深感受到，中东问题确是当前世界诸热点中问题最复杂的热点。巴解全委会特别会议的成功使巴勒斯坦事业进入了一个新的阶段，但道路仍然是艰难的。由于我国对中东问题采取了正确的立场和政策，在阿拉伯国家中有着良好的形象和声誉。因此，我们认为，我应进一步发展同阿拉伯国家和中东各国的关系与友谊，推动中东问题尽早解决，应加强全国人大与各国议会的交往和联系。

代表团在访塞期间，重申了我对塞问题的一贯立场，表示我对塞问题一直关注，对塞人民的遭遇非常同情，对塞的独立、主权、统一、领土完整和不结盟地位一贯尊重。希望他们能够按照联合国有关决议，谈判成功，使问题得到公正合理的解决。

全国人民代表大会代表团

1988年12月21日

全国人大代表团访问欧洲议会 和瑞典情况的书面报告

(1988年12月23日)

应欧洲议会和瑞典议会的邀请，以陈慕华副委员长为团长、曾涛委员为副团长的全国人大代表团于12月10日至18日先后访问了斯特拉斯堡和瑞典，在丹麦过境期间还同其议会进行了接触。访问期间，代表团受到了热情、友好的接待。欧洲议会议长会见并宴请了代表团；欧洲共同体理事会主席、共同体委员会主管对外关系和贸易政策的委员、欧洲议会各党团负责人、斯特拉斯堡市长分别会见了代表团。欧洲议会驻华关系代表团同我人大代表团举行了两次工作会谈，团长洪恩先生在他的家乡英国达比和斯特拉斯堡

先后四次宴请代表团并请代表团到他家里做客。在访问瑞典期间，瑞典议会议长亲自到机场迎送，并会见和宴请代表团，临行前又同代表团共进晚餐。斯德哥尔摩市议会主席和瑞财政大臣(副首相)代表瑞政府分别会见并宴请了代表团。代表团在回国途经丹麦时，丹议会给予了高规格的接待。由第三副议长到机场迎送，议长会见和宴请代表团，还陪同代表团参观并到机场送行。

由于此次出访准备工作较充分，经过全团的共同努力以及我驻外使馆的大力支持，圆满地完成了任务，加深了了解，增进了友谊，推动了双方关系的发展。

代表团这次访问欧洲议会的时间虽然较短，但通过同欧洲议会、瑞典议会和丹麦议会的多次会谈及讨论，听取了他们从不同国家以及不同党派角度的介绍，对将于1992年建立的欧洲共同体大市场有了较为清楚的认识。我们的看法是：由于日本经济力量明显上升，亚太地区崛起，来自美日的竞争日趋尖锐，使西欧面临严峻挑战，迫切需要联合起来，增强自身地位，以便在更大范围内和更激烈的竞争中求生存、谋发展。在这样历史背景下，1992年大市场的出现将是世界经济贸易进一步走向集团化和世界政治多极化的重要表现。这对今后世界经济格局和运转将产生重要的影响，有关国家都不能不考虑和制定出各自新的经济和贸易战略。

访问期间，代表团阐明了我国整治经济的方针、政策。共同体等西欧国家不同程度地认为中国放慢发展速度，会减少同西欧进行经贸合作的机会，中国的通货膨胀也会增加对华投资的困难。代表团反复地说明，中国放慢经济发展速度是为了保持稳定的、持续的经济增长，整治经济和控制通货膨胀的结果不仅不会妨碍反而会进一步推动对外开放，为外国投资者创造更健康的环境，为双方今后的经济合作提供更多机会。一些共同体国家表示，它们愿意继续在中国投资，希望中国进一步改善投资环境。

在访问中，我们反复向欧洲议会提出，希望西欧国家在恢复我国在关贸总协定中的地位采取积极支持态度。要从政治上考虑双方的关系，而不要在枝节问题上纠缠不清，拖延此问题的解决；希望西欧国家给中国以发展中国家的待遇，并在贸易上增加配额，减少限制。欧洲议会表示，西欧支持我在关贸总协定中的地位，并相信中国在关贸总协定中将起积极的作用。但目前尚需就一些剩下的问题进行谈判；同时表示，理解和将考虑我方坦率地提出的一些要求。

鉴于欧洲议会中少数议员不时在西藏、人权和台湾问题上发表错误言论或采取不当行为的状况，我借机就此阐明了基本情况和我们的基本立场。并明确提出希望今后不要在这些问题上再做不利于双方友好关系的事。

我们还应对方的要求，介绍了我国的对外政策和对一些国际问题的立场，增进了西欧对我的了解。当前中苏关系正常化的进程、柬埔寨问题如何解决以及我对巴勒斯坦国的态度，均为西欧国家所关切。我具体地向他们作了介绍，通报了情况，他们均感到满意。

通过此访，我们也感到有一些问题我国今后应注意研究解决，以利于做好今后的工作。为此仅提出如下建议：

- (一)组织力量，抓紧深入系统地对大市场问题进行研究。
- (二)加强议会交往，推动同各国之间的友好合作。
- (三)进一步改善我国投资环境，以利吸收外国资金来华投资。

司法部部长蔡诚关于普及 法律常识工作情况的报告

新华社北京 12 月 23 日电 司法部部长蔡诚在今天举行的七届全国人大常委会五次会议上作关于普及法律常识工作情况的报告时说，到目前为止，在全国 7.5 亿普法对象中，约有 5.2 亿公民参加了普法学习。

他说，按照 1985 年 11 月第六届全国人大常委会第十三次会议作出的《关于在公民中基本普及法律常识的决议》的要求，从 1986 年开始，普法工作在全国城乡陆续展开，至今已经整整 3 年了。3 年来，在党中央、全国人大常委会、国务院的领导和监督下，得到了全国广大干部、群众的积极拥护和支持，在全国范围内形成了广泛的学法用法活动，进展比较顺利，开展的比较扎实，而且正在继续健康、深入地发展。

蔡诚说, 3 年来的普法工作有两个显著的特点: 一是各级领导干部带头学法。上至党和国家的领导人, 中央党、政、军、民各部门的负责人, 下至各县、区、乡领导干部, 绝大多数能按照普法规划的要求认真学习法律常识, 为群众作出了榜样, 带动广大群众积极学法。二是紧密联系实际, 学法用法相结合, 在学法过程中注意运用法律解决问题。经过全国人民的共同努力, 普法工作取得了显著的成绩。到目前为止, 在全国 7.5 亿普法对象中, 约有 5.2 亿参加了普法学习。其中约 48 万名县团级以上领导干部, 已在 1987 年底基本学完了规定的“十法一例”; 约 938 万名一般干部将于今年年底基本学完; 1.3 亿国营企业职工中将有约 9 000 万人于今年年底学完规定的普法内容; 农村普法对象 4 亿人中, 约有 50% 的人正在进行普法学习, 其中约有 1 亿人已初步学完了规定的普法内容; 全国 95% 的中小学校对学生上法制课或结合品德课进行法制教育; 90% 的高等院校已开设法制课, 现在正创造条件力争明年所有高等院校全部开设法制课; 中国人民解放军将于今年年底完成全军的普法学习任务; 中国人民武装警察部队已于去年底完成了普法学习任务。

他说, 3 年来的全民普法工作取得了初步的成效, 增强了干部群众的法律意识, 提高了法制观念, 懂得了一些必要的法律常识。现在越来越多的人认识到加强我国的民主与法制建设, 严格依法办事, 是顺利进行社会主义四化建设的重要保证。国家工作人员通过学法, 开始考虑如何运用法律管好政府的工作; 企业单位的领导干部在学法以后, 大胆探索依法管理企业的路子, 建立法律顾问机构, 聘请法律顾问, 依法健全各项管理制度, 依法经营生产, 发展横向联合, 提高了企业经济的效益。许多企业在学习经济合同法后, 制定了合同管理制度, 完善了合同审批程序, 建立了合同管理机构, 大大提高了合同履约率; 广大群众通过学法, 懂得了用法律规范自己的行动, 处理生活中遇到的各种法律关系, 维护自己的合法权益; 通过普法, 人民解放军广大官兵增强了法制观念, 学会用法律处理工作中的问题, 处理婚姻问题、家庭纠纷和相互关系问题。

蔡诚指出, 3 年来的普法工作虽然取得了一定的成绩, 但也存在一些问题, 主要是发展不平衡。据调查, 搞得比较好的地区和单位大约占 50%, 搞得一般的地区和单位占 30%, 搞得差走了过场的占 20%。

走过场的单位和地区, 主要是那里的领导干部不重视, 不带头学法, 不积极抓普法

工作。有的表面上轰轰烈烈，实际上很不扎实，单靠在高音喇叭里播几次录音，普法工作就算结束了；有的以考待学，一张考卷大家抄，人人“成绩优良”。由于普法工作在这些单位和地区没有很好地深入下去，所以有法不依，执法不严，违法不究的现象比较突出，广大群众对此很不满意。这种状况，不仅影响法律的权威，影响党和政府的威信，而且也严重影响普法工作的效果，必须坚决改变。

蔡诚说，按照全国人大常委会决议的要求，今后全国范围内的普法工作的任务是，在明后两年内基本完成“十法一例”的普及工作，以养成全体公民遵纪守法、依法办事的习惯。根据目前全国普法工作的进度，我们计划在明后两年的普法工作中，具体抓好以下几项工作：第一，要认真宣传七届全国人大常委会第四次会议通过的《关于加强民主法制维护安定团结保障改革和建设顺利进行的决定》。在宣传《决定》中，要注意充分发扬社会主义民主，保护公民的合法利益。第二，要继续抓好各级干部，主要是领导干部的法律学习。第三，要扎扎实实地完成农村普法任务。在几亿农民中进行普法是明后两年的重点。第四，国营企业职工在学完“十法一例”后，要立即转入与企业密切相关“十法六例”的学习。“十法六例”包括：全民所有制工业企业法、经济合同法、环境保护法、矿产资源法、商标法、专利法、会计法、计量法、统计法、企业破产法、工业产品质量责任条例、价格管理条例等。第五，要加强青少年的法制教育工作。

他强调，针对前一段普法工作中存在的问题，今后在普法工作中要特别强调深入扎实、善始善终地完成原定的普法任务和学法要密切联系实际、解决实际问题。凡是在前一阶段普法工作中走过场的单位，都要重新补课。要看到明后两年的普法任务更加艰巨。因为明后两年普法工作的重点是在农村（特别是少数民族地区和边远地区），这些地区往往交通不便，人员居住分散，人口流动性也大，文化素质偏低，普法工作力量较弱。另外，近来一些地区、一些部门出现了松劲情绪，有的撤销了普法机构，裁减了普法工作人员，减少了普法经费，这些对完成下一阶段的工作非常不利。我们希望各地区、各单位，要继续加强对普法工作的领导，不要撤销机构、裁减人员和经费，应该尽量在人力财力方面继续给予大力支持，争取按照规定的时间善始善终地完成这项具有历史意义的重要任务。

中华人民共和国主席令

第十三号

根据中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 1988 年 12 月 29 日的决定：

一、任命罗干为国务院秘书长。

免去陈俊生兼任的国务院秘书长职务。

二、任命伍绍祖为国家体育运动委员会主任。

免去李梦华的国家体育运动委员会主任职务。

三、免去罗干的劳动部部长职务。

中华人民共和国主席 杨尚昆

1988 年 12 月 29 日

全国人民代表大会常务委员会 决定任免的名单

1988 年 12 月 29 日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

一、任命罗干为国务院秘书长。

免去陈俊生兼任的国务院秘书长职务。

二、任命伍绍祖为国家体育运动委员会主任。

免去李梦华的国家体育运动委员会主任职务。

三、免去罗干的劳动部部长职务。

全国人民代表大会常务委员会 任命名单

1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过

任命潘维煌、杨宝英(女)为最高人民法院审判员。

更正：全国人大常委会公报1988年第六号第78页(总432页)倒数第三行中的“2976”人，应为“2967”人。

中 华 人 民 共 和 国
全国人民代表大会常务委员会公报

国内总发行：北 京 市 邮 政 局

订 阅 处：全 国 各 地 邮 政 局

国外总发行：中国国际图书贸易总公司

编辑·出版：中华人民共和国全国人民

(北京2820信箱)

代表大会常务委员会办公厅

印 刷：北 京 新 华 印 刷 厂

国内统一刊号：CN11-1002

国内代号2-1

国外代号N650

全年定价 3.00 元